



PUTUSAN

Nomor 387/Pid.Sus/2025/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMAD FARID NURSAMSBI Bin SISWANTO;**
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/12 Mei 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Taman RT. 012 RW. 003 Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Muhamad Farid Nursamsbi Bin Siswanto ditangkap pada tanggal 12 Maret 2025 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2025 sampai dengan tanggal 1 April 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2025 sampai dengan tanggal 11 Mei 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2025 sampai dengan tanggal 10 Juni 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2025 sampai dengan tanggal 10 Juni 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2025 sampai dengan tanggal 4 Juli 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2025 sampai dengan tanggal 2 September 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Adi Mufti Wahyudi, S.H. Dkk. Para Advokat beralamat di Perum. Jenggolo Utara Blok B No. 06 Sidoarjo, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 12 Juni 2025, Nomor 387/Pid.Sus/2025/PN Sda;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 387/Pid.Sus/2025/PN Sda tanggal 5 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan NomorA 387/Pid.Sus/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 387/Pid.Sus/2025/PN Sda tanggal 5 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMAD FARID NURSAMSIS bin SISWANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) 2 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMAD FARID NURSAMSIS bin SISWANTO dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dan dengan perintah tetap ditahan dan **Denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** Subsidi 3 (tiga) Bulan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) handphone merk Iphone warna hitam beserta simcard nomor +62882010123511
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna putih merah No. Pol. W-2486-NDF
Dirampas untuk Negara
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristak warna putih Narkotika jenis Sabu dengan berat ± 0,50 gram ditimbang beserta plastikanya
 - 1 (satu) dompet warna coklat
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terhadap terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Halaman 2 dari 20 Putusan NomorA 387/Pid.Sus/2025/PN Sda



PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa MUHAMAD FARID NURSAMS bin SISWANTO pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2025, bertempat di depan rumah di Desa Anggaswangi Kecamatan Sukodono Kabupaten Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip dengan berat kotor $\pm$ 0,50 gram ditimbang beserta bungkusnya,*** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi NOVAN ARIF TRI H. dan saksi ACH. CHABIB KHUSAINI, S.H. serta Tim Satresnarkoba Polresta Sidoarjo ketika melakukan penyelidikan pelaku penyalahgunaan Narkotika di Desa Anggaswangi Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa MUHAMAD FARID NURSAMS bin SISWANTO melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu, selanjutnya para saksi serta Tim Satresnarkoba Polresta Sidoarjo melakukan penyelidikan guna memastikan kebenaran informasi tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 sekira pukul 21.30 WIB dengan membawa Surat Perintah Tugas Nomor : SP-Gas/42/III/2025/SATRESNARKOBA tanggal 12 Maret 2025 para saksi serta Tim Satresnarkoba Polresta Sidoarjo menangkap terdakwa MUHAMAD FARID NURSAMS bin SISWANTO ketika berada di depan rumah di Desa Anggaswangi Kecamatan Sukodono Kabupaten Kabupaten Sidoarjo, setelah dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna putih Narkotika jenis Sabu dengan berat $\pm$ 0,50 gram ditimbang beserta plastikya yang ada di dalam dompet warna coklat yang dimasukkan di dalam saku celana yang dipakai terdakwa 1 (satu) handphone merk Iphone warna hitam beserta simcard nomor +62882010123511 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna putih merah No. Pol. W-2486-NDF, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolresta Sidoarjo guna penyelidikan lebih lanjut ;

Halaman 3 dari 20 Putusan NomorA 387/Pid.Sus/2025/PN Sda

Handwritten signature/initials

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna putih Narkotika jenis Sabu dengan berat $\pm$ 0,50 gram ditimbang beserta plastiknya adalah milik teman terdakwa bernama DIO (DPO) yang diperoleh dengan cara terdakwa membeli dari saksi MOCH. SULAIMAN bin SOEMARBI (Alm) (berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 sekira pukul 20.00 WIB dengan cara membeli dan menerima secara langsung dari saksi MOCH. SULAIMAN bin SOEMARBI (Alm) (berkas terpisah) di depan rumah saksi MOCH. SULAIMAN bin SOEMARBI (Alm) (berkas terpisah) di Desa Taman RT.12 RW.03 Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus rupiah) dengan cara ditransfer oleh DIO (DPO) sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) terdakwa bayar secara tunai kepada saksi MOCH. SULAIMAN bin SOEMARBI (Alm) (berkas terpisah), kemudian terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna putih Narkotika jenis Sabu dengan berat $\pm$ 0,50 gram ditimbang beserta plastiknya tersebut ke dalam dompet warna coklat dan dimasukkan ke dalam saku celana yang dipakai oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa akan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna putih Narkotika jenis Sabu dengan berat $\pm$ 0,50 gram ditimbang beserta plastiknya tersebut kepada DIO (DPO) dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio J warna putih merah No. Pol. W-2486-NDF milik terdakwa namun sebelum terdakwa menyerahkan Narkotika jenis Sabu tersebut dan ketika terdakwa berada di depan rumah saksi MOCH. SULAIMAN bin SOEMARBI (Alm) (berkas terpisah) di Desa Anggaswangi Kecamatan Sukodono Kabupaten Kabupaten Sidoarjo ditangkap oleh Petugas dari Satresnarkoba Polresta Sidoarjo, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolresta Sidoarjo guna penyelidikan lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 04715/NNF/2024, tanggal 24 Juni 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh 1. HANDI PURWANTO, S.T., 2. TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. dan 3. FILANTARI CAHYANI, A. Md yang

Halaman 4 dari 20 Putusan NomorA 387/Pid.Sus/2025/PN Sda

[Handwritten signature]



diketahui oleh IMAM MUKTI, S.Si. Apt, M.Si. selaku Wakabidlabfor Polda Jatim, disimpulkan bahwa barang bukti Nomor :

=07899/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,131$ gram

adalah **benar** kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

=07900/2025/NNF berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urine ± 12 ml

Adalah benar **tidak** mengandung Narkotika, Psikotropika dan obat Berbahaya.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa MUHAMAD FARID NURSAMS bin SISWANTO pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2025, bertempat di depan rumah di Desa Anggaswangi Kecamatan Sukodono Kabupaten Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip dengan berat kotor $\pm 0,50$ gram ditimbang beserta bungkusnya**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi NOVAN ARIF TRI H. dan saksi ACH. CHABIB KHUSAINI, S.H. serta Tim Satresnarkoba Polresta Sidoarjo ketika melakukan penyelidikan pelaku penyalahgunaan Narkotika di Desa Anggaswangi Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa MUHAMAD FARID NURSAMS bin SISWANTO melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu, selanjutnya para saksi serta Tim Satresnarkoba Polresta Sidoarjo melakukan penyelidikan guna memastikan kebenaran informasi tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 sekira pukul 21.30 WIB dengan membawa Surat Perintah Tugas Nomor :

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor A 387/Pid.Sus/2025/PN Sda



SP-Gas/42/III/2025/SATRESNARKOBA tanggal 12 Maret 2025 para saksi serta Tim Satresnarkoba Polresta Sidoarjo menangkap terdakwa MUHAMAD FARID NURSAMS bin SISWANTO ketika berada di depan rumah di Desa Anggaswangi Kecamatan Sukodono Kabupaten Kabupaten Sidoarjo, setelah dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna putih Narkotika jenis Sabu dengan berat $\pm$ 0,50 gram ditimbang beserta plastiknya yang ada di dalam dompet warna coklat yang dimasukkan di dalam saku celana yang dipakai terdakwa 1 (satu) handphone merk Iphone warna hitam beserta simcard nomor +62882010123511 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna putih merah No. Pol. W-2486-NDF, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolresta Sidoarjo guna penyelidikan lebih lanjut ;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna putih Narkotika jenis Sabu dengan berat $\pm$ 0,50 gram ditimbang beserta plastiknya adalah milik teman terdakwa bernama DIO (DPO) yang diperoleh dengan cara terdakwa membeli dari saksi MOCH. SULAIMAN bin SOEMARBI (Alm) (berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 sekira pukul 20.00 WIB dengan cara membeli dan menerima secara langsung dari saksi MOCH. SULAIMAN bin SOEMARBI (Alm) (berkas terpisah) di depan rumah saksi MOCH. SULAIMAN bin SOEMARBI (Alm) (berkas terpisah) di Desa Taman RT.12 RW.03 Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus rupiah) dengan cara ditransfer oleh DIO (DPO) sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) terdakwa bayar secara tunai kepada saksi MOCH. SULAIMAN bin SOEMARBI (Alm) (berkas terpisah), kemudian terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna putih Narkotika jenis Sabu dengan berat $\pm$ 0,50 gram ditimbang beserta plastiknya tersebut ke dalam dompet warna coklat dan dimasukkan ke dalam saku celana yang dipakai oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa akan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna putih Narkotika jenis Sabu dengan berat $\pm$ 0,50 gram ditimbang beserta plastiknya tersebut kepada DIO (DPO) dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio J warna putih merah No. Pol. W-2486-NDF milik terdakwa namun sebelum terdakwa menyerahkan Narkotika jenis Sabu tersebut dan ketika terdakwa berada

Halaman 6 dari 20 Putusan NomorA 387/Pid.Sus/2025/PN Sda



di depan rumah saksi MOCH. SULAIMAN bin SOEMARBI (Alm) (berkas terpisah) di Desa Anggaswangi Kecamatan Sukodono Kabupaten Kabupaten Sidoarjo ditangkap oleh Petugas dari Satresnarkoba Polresta Sidoarjo, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolresta Sidoarjo guna penyelidikan lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 04715/NNF/2024, tanggal 24 Juni 2024, yang dibuat dan ditanda tangani oleh 1. HANDI PURWANTO, S.T., 2. TITIN ERNAWATI, S. Fam, Apt. dan 3. FILANTARI CAHYANI, A. Md yang diketahui oleh IMAM MUKTI, S.Si. Apt, M.Si. selaku Wakabidlabfor Polda Jatim, disimpulkan bahwa barang bukti Nomor :

= 07899/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,131$ gram

adalah **benar** kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

= 07900/2025/NNF berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urine ± 12 ml adalah benar **tidak** mengandung Narkotika, Psikotropika dan obat Berbahaya.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ach, Chabib Khusaini, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di depan rumah di Desa Anggaswangi Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo,

Halaman 7 dari 20 Putusan NomorA 387/Pid.Sus/2025/PN Sda



saksi bersama Tim Satresnarkoba Polresta Sidoarjo telah menangkap terdakwa karena tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu;

- Bahwa, setelah dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristak warna putih Narkotika jenis Sabu dengan berat $\pm$ 0,50 gram ditimbang beserta plastiknya yang ada di dalam dompet warna coklat yang dimasukkan di dalam saku celana yang dipakai terdakwa 1 (satu) handphone merk Iphone warna hitam beserta simcard nomor +62882010123511 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna putih merah No. Pol. W-2486-NDF ;
- Bahwa, berawal ketika saksi NOVAN ARIF TRI H. dan saksi ACH. CHABIB KHUSAINI, S.H. serta Tim Satresnarkoba Polresta Sidoarjo melakukan penyelidikan pelaku penyalahgunaan Narkotika di desa Anggaswangi Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu, selanjutnya para saksi serta Tim Satresnarkoba Polresta Sidoarjo melakukan penyelidikan guna memastikan kebenaran informasi tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 sekira pukul 21.30 WIB dengan membawa Surat Perintah Tugas Nomor : SP-Gas/42/III/2025/SATRESNARKOBA tanggal 12 Maret 2025 para saksi serta Tim Satresnarkoba Polresta Sidoarjo menangkap terdakwa ketika berada di depan rumah di Desa Anggaswangi Kecamatan Sukodono Kabupaten Kabupaten Sidoarjo ;
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna putih Narkotika jenis Sabu dengan berat $\pm$ 0,50 gram ditimbang beserta plastiknya adalah milik teman terdakwa bernama DIO (DPO);
- Bahwa sabu tersebut diperoleh dengan cara terdakwa membeli dari saksi MOCH. SULAIMAN bin SOEMARBI (Alm) (berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 sekira pukul 20.00 WIB dengan cara membeli dan menerima secara langsung dari saksi MOCH. SULAIMAN bin SOEMARBI (Alm) (berkas terpisah) di depan rumah saksi MOCH. SULAIMAN bin SOEMARBI (Alm) (berkas terpisah) di Desa Taman RT.12 RW.03 Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo dengan harga Rp.

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor A 387/Pid.Sus/2025/PN Sda



400.000,- (empat ratus rupiah) dengan cara ditransfer oleh DIO (DPO) sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) terdakwa bayar secara tunai kepada saksi MOCH. SULAIMAN bin SOEMARBI (Alm) (berkas terpisah), kemudian terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristak warna putih Narkotika jenis Sabu dengan berat $\pm$ 0,50 gram ditimbang beserta plastiknya tersebut ke dalam dompet warna coklet dan dimasukkan ke dalam saku celana yang dipakai oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa akan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristak warna putih Narkotika jenis Sabu dengan berat $\pm$ 0,50 gram ditimbang beserta plastiknya tersebut kepada DIO (DPO) dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio J warna putih merah No. Pol. W-2486-NDF milik terdakwa namun sebelum terdakwa menyerahkan Narkotika jenis Sabu tersebut dan ketika terdakwa berada di depan rumah saksi MOCH. SULAIMAN bin SOEMARBI (Alm) (berkas terpisah) di Desa Anggaswangi Kecamatan Sukodono Kabupaten Kabupaten Sidoarjo ditangkap oleh Petugas dari Satresnarkoba Polresta Sidoarjo ;

- Bahwa, pada waktu menawarkan untuk dijual, dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. Moch. Sulaiman Bin Soemarbi (Alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di dalam rumah di Desa Taman RT.12 RW.03 Kecamatan Taman Kabupaten Kabupaten Sidoarjo, saksi ditangkap oleh Petugas dari Satresnarkoba Polresta Sidoarjo karena tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu ;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor A 387/Pid.Sus/2025/PN Sda



- Bahwa, saksi menjual Narkotika jenis Sabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat $\pm$ 0,50 gram ditimbang beserta plastiknya tersebut seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 sekira pukul 20.00 WIB. saksi menjual dan menyerahkan secara langsung kepada terdakwa di depan rumah saksi di Desa Taman RT.12 RW.03 Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu saksi menerima imbalan terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa, pada waktu menawarkan untuk dijual, dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut baik saksi maupun terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di depan rumah di Desa Anggaswangi Kecamatan Sukodono Kabupaten Kabupaten Sidoarjo terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Satresnarkoba Polresta Sidoarjo karena tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu;
- Bahwa, setelah dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristak warna putih Narkotika jenis Sabu dengan berat $\pm$ 0,50 gram ditimbang beserta plastiknya yang ada di dalam dompet warna coklat yang dimasukkan di dalam saku celana yang dipakai terdakwa 1 (satu) handphone merk Iphone warna hitam beserta simcard nomor +62882010123511 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna putih merah No. Pol. W-2486-NDF ;
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat $\pm$ 0,50 gram ditimbang beserta plastiknya adalah milik teman terdakwa bernama DIO (DPO);

Halaman 10 dari 20 Putusan NomorA 387/Pid.Sus/2025/PN Sda



- Bahwa sabu tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari saksi MOCH. SULAIMAN bin SOEMARBI (Alm) (berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 sekira pukul 20.00 WIB. Terdakwa menerima secara langsung dari saksi MOCH. SULAIMAN bin SOEMARBI (Alm) (berkas terpisah) di depan rumah saksi MOCH. SULAIMAN bin SOEMARBI (Alm) (berkas terpisah) di Desa Taman RT.12 RW.03 Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus rupiah) dengan cara ditransfer oleh DIO (DPO) sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) terdakwa bayar secara tunai kepada saksi MOCH. SULAIMAN bin SOEMARBI (Alm) (berkas terpisah), kemudian terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat $\pm$ 0,50 gram ditimbang beserta plastiknya tersebut ke dalam dompet warna coklat dan dimasukkan ke dalam saku celana yang dipakai oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa akan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristak warna putih Narkotika jenis Sabu dengan berat $\pm$ 0,50 gram ditimbang beserta plastiknya tersebut kepada DIO (DPO) dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio J warna putih merah No. Pol. W-2486-NDF milik terdakwa namun sebelum terdakwa menyerahkan Narkotika jenis Sabu tersebut dan ketika terdakwa berada di depan rumah saksi MOCH. SULAIMAN bin SOEMARBI (Alm) (berkas terpisah) di Desa Anggaswangi Kecamatan Sukodono Kabupaten Kabupaten Sidoarjo ditangkap oleh Petugas dari Satresnarkoba Polresta Sidoarjo, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolresta Sidoarjo guna penyelidikan lebih lanjut ;
- Bahwa, pada waktu menawarkan untuk dijual, dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu berat bruto $\pm$ 0,50 gram beserta bungkusnya;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat;



- 1 (satu) buah handphone merk Iphone warna hitam beserta Simcard No. + 62882010123511;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamana Mio J warna putih merah No. Pol : W-2486-NDF;

Yang telah disita menurut ketentuan yang berlaku sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 04715/NNF/2024 tanggal 24 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh: 1. Handi Purwanto, ST. 2. Titin Ernawati.S.Farm.Apt. dan 3. Filantari Cahyani, A.Md. yang diketahui oleh Imam Mukti.S.Si.Apt.M.Si. selaku Wakabidlabfor Polda Jatim, disimpulkan bahwa barang bukti Nomor:

- 07899/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,131 gram;

Adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- 07900/2025/NNF berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urine $\pm$ 12 ml;

Adalah benar **tidak** mengandung Narkotika, Psikotropika dan obat berbahaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Rabu tanggal 12 Maret 2025 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di depan rumah di Desa Anggaswangi Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo dan ditemukan barang bukti dan disita yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristak warna putih Narkotika jenis Sabu dengan berat $\pm$ 0,50 gram ditimbang beserta plastikny yang ada di dalam dompet warna coklat yang dimasukkan di dalam saku celana yang dipakai terdakwa 1 (satu) handphone merk Iphone warna hitam beserta simcard nomor +62882010123511 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna putih merah No. Pol. W-2486-NDF ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu membeli dari saksi MOCH. SULAIMAN bin SOEMARBI (Alm) (berkas terpisah) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat $\pm$ 0,50 gram dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pembayarannya dengan cara ditransfer oleh DIO (DPO) sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) terdakwa bayar secara tunai kepada saksi MOCH.

Halaman 12 dari 20 Putusan NomorA 387/Pid.Sus/2025/PN Sda

Handwritten signature



SULAIMAN bin SOEMARBI (Alm) (berkas terpisah), kemudian terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat $\pm$ 0,50 gram ditimbang beserta plastiknya tersebut ke dalam dompet warna coklat dan dimasukkan ke dalam saku celana yang dipakai oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa akan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristak warna putih Narkotika jenis Sabu dengan berat $\pm$ 0,50 gram ditimbang beserta plastiknya tersebut kepada DIO (DPO) dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio J warna putih merah No. Pol. W-2486-NDF milik terdakwa namun sebelum terdakwa menyerahkan Narkotika jenis Sabu tersebut dan ketika terdakwa berada di depan rumah saksi MOCH. SULAIMAN bin SOEMARBI (Alm) (berkas terpisah) di Desa Anggaswangi Kecamatan Sukodono Kabupaten Kabupaten Sidoarjo ditangkap oleh Petugas dari Satresnarkoba Polresta Sidoarjo;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Setiap Orang" menunjuk kepada siapa orangnya sebagai subyek hukum yang telah didakwa dan akan dibuktikan tindakan atau perbuatannya, yaitu apakah perbuatannya atau tindakannya tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah menghadirkan seorang laki-laki bernama Muhamad Farid Nursamsi Bin

Halaman 13 dari 20 Putusan NomorA 387/Pid.Sus/2025/PN Sda



Siswanto yang setelah diteliti oleh pengadilan tentang Identitas tersebut, ternyata telah sesuai dengan Identitas sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu jelas bagi pengadilan bahwa yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut adalah yang dihadapkan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dapat mengikuti dengan baik dan menjawab setiap pertanyaan yang diberikan kepadanya tanpa mengalami hambatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak pula menemukan suatu bukti yang membuktikan bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap dan tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah cukup pula bagi pengadilan untuk mempertimbangkan lebih lanjut, apakah benar tersebut telah melakukan perbuatan atau tindakan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan dan apakah perbuatan yang dilakukan tersebut merupakan suatu tindak pidana atau bukan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “setiap orang” telah terpenuhi; Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah tanpa seizin dari Pejabat/Instansi yang berwenang, artinya tidak ada hak yang melekat pada diri pelaku yaitu berupa izin yang diberikan oleh perundang-undangan melalui pejabat yang berwenang untuk itu;
- Bahwa terhadap pemberian hak berupa izin tersebut, Undang-Undang telah mengatur secara jelas dan tegas tentang siapa saja yang dapat diberi izin atau diberikan hak untuk melakukan perbuatan menggunakan Narkotika Golongan I tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” disini adalah bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam

Halaman 14 dari 20 Putusan NomorA 387/Pid.Sus/2025/PN Sda



- rangka perdagangan, bukan perdagangan, pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang.
 - Bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", kemudian dalam Pasal 8 ayat (1) disebutkan "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan", ayat 2 (dua) disebutkan "Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan";
 - Bahwa dari uraian ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas Narkotika Golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas ;
 - Bahwa selanjutnya yang dimaksud memiliki berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan "memiliki" di sini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dengan cara pemberian, menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut "memiliki";
 - Bahwa "menyimpan" berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor A 387/Pid.Sus/2025/PN Sda

A d. R



sehingga harus diberlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

- Bahwa “menguasai” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;
- Bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan “menyediakan” berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan, (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada, tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di persidangan bahwa Terdakwa Bahwa Terdakwa ditangkap Rabu tanggal 12 Maret 2025 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di depan rumah di Desa Anggaswangi Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo dan ditemukan barang bukti dan disita yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk krista warna putih Narkotika jenis Sabu dengan berat $\pm$ 0,50 gram ditimbang beserta plastiknya yang ada di dalam dompet warna coklat yang dimasukkan di dalam saku celana yang dipakai terdakwa 1 (satu) handphone merk Iphone warna hitam beserta simcard nomor +62882010123511 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna putih merah No. Pol. W-2486-NDF ;

Menimbang, bahwa Saksi Ach. Chabib Khusaini, S.H. dan Saksi Moch. Sulaiman Bin Soemarbi (Alm) menerangkan bahwa Terdakwa mendapatkan sabu

Halaman 16 dari 21 Putusan NomorA 387/Pid.Sus/2025/PN Sda



membeli dari dari saksi MOCH. SULAIMAN bin SOEMARBI (Alm) (berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 sekira pukul 20.00 WIB. sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat $\pm 0,50$ gram dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dengan cara pembayarannya ditransfer oleh DIO (DPO) sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) terdakwa bayar secara tunai kepada saksi MOCH. SULAIMAN bin SOEMARBI (Alm) (berkas terpisah), kemudian terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat $\pm 0,50$ gram ditimbang beserta plastiknya tersebut ke dalam dompet warna coklat dan dimasukkan ke dalam saku celana yang dipakai oleh terdakwa,

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 04715/NNF/2024 tanggal 24 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh: 1. Handi Purwanto, ST. 2. Titin Ernawati.S.Farm.Apt. dan 3. Filantari Cahyani, A.Md. yang diketahui oleh Imam Mukti.S.Si.Apt.M.Si. selaku Wakabidlabfor Polda Jatim, disimpulkan bahwa barang bukti Nomor:

- 07899/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,131$ gram;
Adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- 07900/2025/NNF berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urine ± 12 ml;
Adalah benar **tidak** mengandung Narkotika, Psikotropika dan obat berbahaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat diperoleh fakta hukum bahwa MOCH. SULAIMAN bin SOEMARBI (Alm) (berkas terpisah) telah memberi Terdakwa sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat $\pm 0,50$ gram dan sisanya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) terdakwa bayar secara tunai kepada saksi MOCH. SULAIMAN bin SOEMARBI (Alm) (berkas terpisah), kemudian terdakwa menyimpan sabu dengan berat $\pm 0,50$ gram tersebut ke dalam dompet warna coklat dan dimasukkan ke dalam saku celana yang dipakai oleh terdakwa, selanjutnya saat terdakwa akan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu tersebut masih ada dalam penguasaan Terdakwa ketika ditangkap dengan berat berat $\pm 0,50$ gram;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor A 387/Pid.Sus/2025/PN Sda



Menimbang, bahwa faktanya Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dan narkotika tersebut bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium melainkan telah diperjual belikan secara bebas atau dengan kata lain dalam rangka peredaran gelap narkotika sehingga dengan demikian penguasaan narkotika jenis sabu tersebut adalah tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur menguasai narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat netto 0,636 gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan tidak diperoleh hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka selain dijatuhi pidana pokok, kepada Terdakwa juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka kepada Terdakwa dijatuhi pidana penjara pengganti pidana denda yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) handphone merk Iphone warna hitam beserta simcard nomor +62882010123511
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna putih merah No. Pol. W-2486-NDF

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor A 387/Pid.Sus/2025/PN Sda



Untuk barang bukti tersebut diatas karena merupakan alat yang digunakan dalam melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta memiliki nilai ekonomi maka berdasarkan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristak warna putih Narkotika jenis Sabu dengan berat $\pm 0,50$ gram ditimbang beserta plastiknya;
- 1 (satu) dompet warna coklat ;

Untuk barang bukti tersebut diatas karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka berdasarkan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penasihat Hukum Terdakwa akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkotika;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1), Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor A 387/Pid.Sus/2025/PN Sda



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMAD FARID NURSAMSIS Bin SISWANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) handphone merk Iphone warna hitam beserta simcard nomor +62882010123511
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna putih merah No. Pol. W-2486-NDFDirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristak warna putih Narkotika jenis Sabu dengan berat $\pm 0,50$ gram ditimbang beserta plastiknya
 - 1 (satu) dompet warna coklat
 - Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Rabu, tanggal 23 Juli 2025 oleh kami, Decky Arianto Safe Nitbani, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, D Herjuna Wisnu Gautama, S.H.M.Kn., dan Berlinda Ursula Mayor, S.H.LL.M. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 Agustus 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endang Kusri, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Samsul

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor A 387/Pid.Sus/2025/PN Sda



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMAD FARID NURSAMSBI Bin SISWANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) handphone merk Iphone warna hitam beserta simcard nomor +62882010123511
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna putih merah No. Pol. W-2486-NDFDirampas untuk Negara;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristak warna putih Narkotika jenis Sabu dengan berat $\pm$ 0,50 gram ditimbang beserta plastiknya
- 1 (satu) dompet warna coklat
- Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Rabu, tanggal 23 Juli 2025 oleh kami, Decky Arianto Safe Nitbani, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, D Herjuna Wisnu Gautama, S.H.M.Kn., dan Berlinda Ursula Mayor, S.H.LL.M. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 Agustus 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endang Kusri, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Samsul

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor A 387/Pid.Sus/2025/PN Sda



Huda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

D Herjuna Wisnu Gautama, S.H.M.Kn.

Decky Arianto Safe Nitbani, S.H., M.H.

Berlinda Ursula Mayor, S.H.LL.M.

Panitera Pengganti,

Endang Kusri, S.H.